镇坪县上竹镇谢家坡煤矿“7·19”
一般顶板瞒报事故调查报告

安康市镇坪县上竹镇谢家坡煤矿“7·19”

一般顶板瞒报事故调查组

2025年12月

目　录

一、事发单位相关情况

（一）事故发生单位基本情况 ……（2）
（二）相关证照情况 ……（2）
（三）死亡人员基本信息 ……（2）

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故发生经过及自救情况 ……（3）
（二）事故报告及应急响应情况 ……（4）
（三）事故救援及瞒报情况 ……（4）
（四）人员伤亡和直接经济损失情况 ……（6）
（五）应急处置评估情况 ……（6）

三、事故现场勘查和技术分析 ……（7）

四、事故原因

（一）事故发生直接原因 ……（8）
（二）事故发生间接原因 ……（9）
（三）事故性质 ……（10）

五、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位存在主要问题 ……（10）
（二）镇坪县经济贸易和科学技术局 ……（11）
（三）上竹镇人民政府 ……（12）
（四）地方党委政府 ……（12）

六、关于原镇坪县组织调查的《镇坪县谢家坡煤矿“7·19”事故调查报告》存在问题和法律依据 ……（12）

七、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员 ……（16）
（二）建议移送司法处理的人员 ……（16）
（三）事故责任单位的处理建议 ……（17）
（四）对事故单位相关人员处理建议 ……（18）

（五）地方政府及安全监管部门人员的处理建议 ……（19）
（六）其他处理建议 ……（23）
七、事故主要教训 ……（24）
八、事故整改和防范措施建议
（一）提高政治站位，树牢安全发展理念。 ……（25）
（二）深化全域专项整治，提升安全监管质效。 ……（25）
（三）强化惩戒问责，筑牢安全生产底线。 ……（25）

镇坪县上竹镇谢家坡煤矿“7·19”一般顶板瞒报事故调查报告

2024年7月18日下午，镇坪县上竹镇谢家坡煤矿发生一起顶板（塌方）事故，造成2人死亡。事故发生后，该煤矿对事故进行了瞒报，未按规定及时向行业主管和应急管理部门上报。2025年8月12日，接到群众举报后，按照陕西省安全生产委员会办公室下发事故挂牌督办通知书（陕安委办督〔2025〕27号）要求，安康市人民政府依法成立事故调查组，对该起事故及瞒报情节开展全面、深入的提级调查。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规，按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经安康市人民政府2025年8月29日批复同意，成立了以市应急管理局牵头，镇坪县人民政府、市工业和信息化局、市公安局、市自然资源局、市人力资源和社会保障局、市总工会为成员，邀请市纪委监委、市检察院参加的镇坪县谢家坡煤矿“7·19”事故调查组。事故调查组通过现场勘验、查阅资料、调查取证、询问相关人员、综合分析研判等方式，全面查清了事故发生的具体情节，认定了事故发生的经过、原因、性质、责任、人员伤亡、直接经济损失及瞒报等情况，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故整改措施和改进建议。

经调查认定，镇坪县上竹镇谢家坡煤矿“7·19”顶板事故，是一起瞒报的一般生产安全责任事故。

一、事发单位相关情况

（一）事故发生单位基本情况

镇坪县谢家坡煤矿，成立于2002年11月22日，执行事务合伙人、法定代表人王*,行政区划隶属陕西省安康市镇坪县上竹镇管辖，位于镇坪县上竹镇大坝村三组。该矿主要矿种为石煤，原属生产矿井，采用斜井、平硐联合开拓，核定年生产能力3万吨。

（二）相关证照情况

2022年8月，按照安康市人民政府《关于印发安康市石煤综合整治方案的通知》(安政函〔2022〕107号)要求，该矿于2022年8月申请延期关闭退出并开展综合整治，2023年9月综合整治达标，2024年4月12日办理采矿许可证，有效期至2025年12月31日，矿种为石煤。其原安全生产许可证有效期至2022年4月2日届满。根据《安全生产许可证条例》等相关规定，该矿虽开展专项整改工作，但经核查仍未达到法定安全生产条件，不符合安全生产许可证申领要求，因此至今未重新领取安全生产许可证。

（三）死亡人员基本情况

1.周**，男，汉族，身份证号612428********0510，户籍地陕西省安康市镇坪县曾家镇千山村二组，死亡时间为

2024 年 7 月 19 日 4 时。

2.丁**，男，汉族，身份证号 612428********0413，户籍地陕西省安康市镇坪县曾家镇千山村二组，死亡时间为 2024 年 7 月 19 日 4 时。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故发生经过及自救情况

2024 年 7 月 18 日 20 时左右，矿长王*到谢家坡煤矿巡查停工期间防汛防滑及井口值班情况，巡查中发现井下抽水系统排水流量异常、排水不畅，随即安排值班人员周**、丁**两人携带维修工具下井进行检查维修。2024 年 7 月 18 日 21 时左右，周**、丁**两人下井开展作业，直至 7 月 19 日凌晨 0 时许，井口值班人员杨*军发现周**、丁**两人下井已超 3 小时仍未返回，且井下通讯联络中断，判断两人已失去联系，当即电话向当班班长杨*坤报告该情况。杨*坤接报后，第一时间向矿长王*进行汇报。

王*接报后，立即电话通知杨*坤、方*、于*虎、于*虎四人赶赴矿区，随即组织下井寻找失联的周**和丁**。凌晨 1 时许，杨*坤、方*、于*虎、于*虎四人行至距离井下水仓 160 米处时发现该区域巷道发生坍塌，并判定周**和丁**两人可能在该坍塌处被掩埋，当即组织营救。2024 年 7 月 19 日 2 时许将周**和丁**拉出井口，王*安排将其二人送往重庆市巫溪县中医院进行抢救，凌晨 4 时许到达巫溪县中医院

后，经医生确认周**、丁**2人因伤情过重救治无效死亡。

（二）事故报告及应急响应情况

1.2024年7月19日0时左右，谢家坡煤矿井口值班员杨*军察觉周**、丁**下井三个小时后情况不正常，井下电话无人接听，立即向安全副矿长杨*坤报告，随后杨*坤向企业法定代表人、矿长王*报告，王*未按规定时限向规定的事故信息报告部门进行报告。

2.2024年7月22日上午7点20分，一群众向时任县委主要领导手机发送信息，反映镇坪县上竹镇煤矿发生人员伤亡。接到信息线索后，县委、县政府迅速成立工作组进驻上竹镇开展线索调查核实工作。

3.2024年7月22日上午8点10分，在县经济贸易和科学技术局了解该事故情况后，企业法定代表人、矿长王*电话向县经济贸易和科学技术局副局长田*培报告事故，上午9时许，王*以书面文件向县经济贸易和科学技术局煤炭办报告事故发生情况。

4.事故发生后，镇坪县谢家坡煤矿7月22日与死者家属签订了善后有关事项协议，分别向周**、丁**家属赔偿280万元（共计赔偿560万元）。7月24日上午死者安葬，善后事宜处理结束。

（三）事故救援及瞒报情况

1.事故救援情况

7月19日凌晨0时许，值班人员杨*军发现周**、丁**两人井下失联后，企业法定代表人、矿长王*组织杨*坤、于*虎、方*、于*虎等4人下井找寻，凌晨1时许，发现顶板掩埋作业人员后，当即在事故发生地点开展营救，2024年7月19日2时许将周**和丁**拉出井口，并送往重庆市巫溪县中医院进行抢救。2024年7月19日凌晨4时许到达巫溪县中医院后，经医生确认周**、丁**两人救治无效死亡。

事故发生后，涉事企业未按照生产安全事故应急救援相关规定及时拨打119、120等专业救援电话，也未向煤炭行业主管部门及应急管理部门报告并请求支援，自行组织无专业救援能力的人员下井施救，救援工作缺乏科学、有效性。

2.事故瞒报情况

事故发生后，镇坪县谢家坡煤矿主要负责人王*未按照《生产安全事故报告和调查处理条例》中“单位负责人接到事故报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告”的规定，未及时向属地应急管理、煤炭行业监管等相关部门上报事故情况。直至2024年7月22日上午7时20分，一名群众向县委主要领导发送信息，反映谢家坡煤矿发生人员伤亡情况。随后，镇坪县经济贸易和科学技术局副局长田*培就群众反映的情况向王*核实，王*于22日上午9时许才以书面形式向镇坪县经济贸易和科学技术局补报

了该起事故。其行为已构成生产安全事故瞒报事实。

事故发生的镇坪县谢家坡煤矿主要负责人王*，严重违反《中华人民共和国安全生产法》第八十三条[1]、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第九条[2]、《生产安全事故信息报告和处置办法》（原国家安监总局第21号令）的规定，在事故发生后未按法定程序第一时间向煤炭行业主管部门及应急管理部门报告，擅自决定将受伤人员运往重庆市巫溪县救治，并对该起事故隐瞒不报，存在瞒报事故的违法行为。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成周**、丁**等2人死亡，直接经济损失600余万元。

（五）应急处置评估情况

事故发生后，涉事企业未按规定启动生产安全事故应急救援预案，未及时向行业主管部门、应急管理部门报告事故情况，也未请求专业救援力量支援，仅由矿长王*组织杨*坤、方*、于*虎、于*虎等无专业救援能力人员下井施救。该次施救行为缺乏科学的现场风险评估、必要的救援装备及应急

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第八十三条　单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

[2] 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第九条　事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告

处置方案，施救过程严重缺乏及时性、科学性与有效性，贻误最佳救治时机，导致两名员工死亡。

三、事故现场勘查和技术分析

由于事故发生在一年前，且事发后矿山持续进行技改和矿山综合整治，事故现场已被破坏，根据以下证据进行技术分析认定:

1.根据2024年7月29日镇坪县事故核查组聘请的2名专家现场勘察结论:事故现场勘查情况:+950m运输巷自主斜井井底车场向东163m位置处，巷道垮塌至巷道顶部，其垮落的石煤湿润，且有滴水现象。距离事故地点外约15m位置处的回风上山有流水，落平点位置有冲洗的石煤渣堆积。根据现场情况分析，该事故地点正处于地质构造段，由于镇坪县7月份降雨频繁，地表水通过裂隙浸入井下，导致井下涌水量增大，巷道顶板岩石煤层变软，从而突发顶板垮塌。

2.经询问企业法定代表人、矿长王*，安全副矿长杨*坤等人确定事故位置为:+950米运输巷自主斜井井底车场向东163m位置处为事故发生地;

3.依据矿山企业提供的采掘工程平面图、通风系统图、避灾路线图三图确定事故位置;

4.根据批准的《安全设施设计》和《原陕西省煤矿安全监察局咸阳监察分局关于镇坪县谢家坡煤矿技改安全设施设计的批复》（陕煤安咸局发〔2017〕5号），设计对象为

M1 煤层，设计开采范围（深度）1120m-950m。事故发生在 950m 运输巷自主斜井井底车场向东 163m 处;

5.事故点（950m 运输巷）巷道断面：宽 2.5m，高 2.8m，估算顶板方量约 10m³。事故点正处于地质构造带，又适逢 7 月份降雨频繁，地表水通过裂隙浸入井下，使巷道顶板石煤（岩）层变软，属极易诱发顶板失稳的地质构造；加之支护强度不足以抵抗顶板压力，突遇局部顶板导致事故发生。

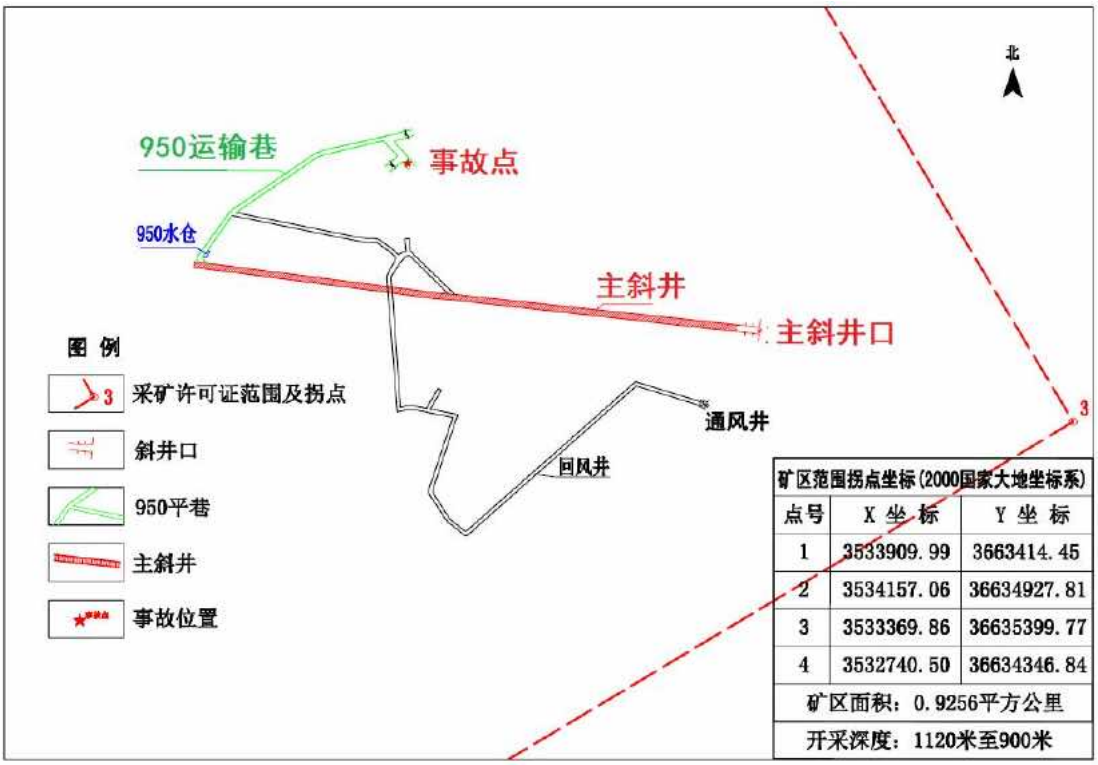


图 1：事故平面示意图

四、事故原因及性质

（一）事故发生直接原因

巷道顶板岩层稳定性差，受地表水侵蚀出现软化破碎，现场仅采用喷浆、锚杆支护方式，未按规范使用工字梁、钢

帮进行加固支护；加之两名作业人员安全意识淡薄、风险辨识能力不足，违章冒险进入危险区域开展检维修作业，最终被突然发生顶板的石煤岩层掩埋是事故发生的直接原因。

（二）事故发生间接原因

1.安全管理存在严重漏洞。企业五职矿长配备不足且部分关键岗位人员无证上岗，安全生产管理力量薄弱；作业人员安全意识淡薄、风险辨识能力不足，企业未开展针对性安全培训教育；停工期间违规安排不具备相应资质和能力的人员下井开展检维修作业，现场安全管控完全失效。

2.井下顶板安全隐患长期未治理。7月份降水量大，地表水通过岩层裂缝侵入井下巷道，导致顶板石煤层软化破碎，形成极易诱发顶板失稳的危险地质条件；巷道原有支护方案不符合安全规范，仅采用喷浆、锚杆支护方式，未按规定使用工字梁、钢帮进行加固，支护强度低，无法抵御岩体突发受力变化引发的顶板风险，隐患长期存在，且未采取有效措施消除隐患。

3.企业安全管理制度形同虚设。停产期间未建立常态化井下隐患排查治理机制，未针对水害、顶板等关键风险点开展专项检查；对地表水侵入可能引发的顶板安全风险预判不足，未制定和落实针对性防范措施，对停工期间违规下井行为失管失察，最终导致事故发生。

（三）事故性质

经调查认定，镇坪县上竹镇谢家坡煤矿“7·19”顶板事故，是一起因企业安全生产主体责任落实不到位，停工期间违规安排人员下井作业、未采取有效支护防护措施，且事故发生后瞒报的一起一般生产安全责任事故。

五、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位存在主要问题

1.安全生产主体责任不落实。企业未严格履行安全生产法定责任，未建立健全停产期间安全管理体系，对井下顶板支护、水害防范等关键风险点未开展常态化隐患排查；未根据雨季地质条件变化调整安全防控措施，巷道支护强度未达到安全标准，安全生产管理制度流于形式，未能将安全责任层层传导至班组和岗位。

2.企业主要负责人未履行法定职责。在未进行风险辨识、未配备安全管理人员、超设计范围的情况下，违规安排普工（杂工）下井进行查看维修作业。未认真组织检查事发矿山安全生产状况，未采取有效措施消除事故隐患，存在超设计范围作业等违规行为。

3.整顿期间擅自违规组织井下作业。在石煤矿处于安全专项整顿期间，企业无视监管要求，擅自安排人员开展井下检修作业，作业前未履行报批程序，未制定专项安全作业方案，也未向行业监管部门报备；作业现场未设置专职安全监护人员，入井人员未配备必要的安全防护装备，严重违反停

产整顿期间的安全管理规定。

4.安全生产教育培训不到位。企业未按照安全培训相关规定，对入井作业人员开展不少于72小时的岗前安全培训，也未组织针对性的实操考核；作业人员对井下顶板失稳、水害侵入等风险辨识能力不足，不熟悉应急避险流程，安全意识和自救互救能力薄弱，为事故发生埋下隐患。

5.事故发生后存在瞒报行为。事故发生后，企业主要负责人未按规定第一时间向应急管理、行业监管等部门报告，反而隐瞒人员伤亡和事故真相；将受伤人员送至异地救治，试图掩盖事故发生并瞒报事故。

（二）镇坪县经济贸易和科学技术局

该局未切实履行辖区石煤矿安全生产监管职责，在安全专项整治及石煤矿停产期间，未采取有效措施压实企业安全生产主体责任，对涉事企业违规组织井下作业的行为发现和制止不力；日常监管履职不实，对企业在安全管理制度建设、隐患排查治理、作业人员资质审核、教育培训等方面存在的漏洞未能及时察觉并督促整改，监管检查流于表面；在牵头开展事故调查工作中，存在调查不细致、不深入、专业性不强的问题，导致相关认定、结论有偏差。

（三）上竹镇人民政府

作为事故企业所在的属地政府，未认真落实安全生产属地监管责任。一是落实安全生产“三管三必须”要求不够到

位，对辖区内石煤矿关停期间的安全管控缺乏有效措施，未能及时发现企业擅自违规组织井下作业的行为；二是基层监管力量薄弱，监管人员专业能力不足，对石煤矿停产期间的隐患排查、人员管控等关键环节的监督检查流于形式。

（四）地方党委政府

镇坪县政府在2024年8月1日组织的谢家坡煤矿“7·19”事故调查工作中，未严格按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）规定程序开展事故调查：一是对事故调查报告的审核把关不够严格，专业水平不强，对事故定性等关键结论的精准性把握不足，批复结论存在瑕疵；二是未严格按照事故调查处置程序要求，及时将该起事故纳入统计补报系统，工作程序不够规范，信息上报不及时。

六、关于原镇坪县组织调查的《镇坪县谢家坡煤矿“7·19”事故调查报告》存在问题和法律依据

2024年7月19日镇坪县谢家坡煤矿发生事故导致两人死亡。接到群众举报后，镇坪县政府于2024年8月1日批准由镇坪县经济贸易和科学技术局牵头，县应急管理局、公安局参与组成调查组开展调查，于8月9日形成调查报告并经政府批准。经核查，该调查报告存在以下问题，具体事实与法律依据如下：

1.事故定性存在偏差。原调查报告将案涉事故认定为“非生产安全事故”，该定性与事实及法律规定不符。

从事实层面看，事故发生于石煤矿检维修过程，事发时段从事检维修作业，相关人员的作业行为直接服务于石煤矿的生产经营活动，作业时间、作业地点及作业内容均与石煤矿生产经营活动直接相关，符合生产安全责任事故的界定要件。原报告将其定性为非生产安全责任事故，依据不充分。

从法律依据看，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第二条[3]、第三条[4]，以及《中华人民共和国安全生产法》第二条[5]规定，该事故完全符合生产安全事故的法定构成要件，依法应认定为生产安全事故。

2.事故上报行为认定有误。原调查报告将事故上报行为认定为迟报，该结论未能准确界定事故上报的违法性质。事发3天后经群众举报，在镇坪县政府核查过程中，企业才向镇坪县经济贸易和科学技术局报告，存在瞒报情节。

依据《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第五条[6]，以及《生产安全事故报告和调查处理条例》

---

[3] 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第二条　生产经营活动中发生的造成人身伤亡或者直接经济损失的事故的报告和调查处理，适用本条例。

[4] 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三条　根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：（四）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二条　在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位（以下统称生产经营单位）的安全生产，适用本法。

[6] 《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第五条　《生产安全事故报告和调查处理条例》所称的迟报、漏报、谎报和瞒报，依照下列情形认定：（四）隐瞒已经发生的事故，超过规定时限未向应急管理部门、矿山安全监察机构和有关部门报告，经查证属实的，属于瞒报。

第九条[7]规定，结合事故发生后相关责任主体未如实、及时报告人员伤亡、财产损失等关键信息的实际情况。涉事煤矿主要负责人在事故发生后，不及时上报事故信息，存在隐瞒事故事实的行为，主观上具有明显瞒报意图，应认定为瞒报事故，而并非事故迟报。

3.事故调查期间事故类型没有认定。原调查报告未明确事故具体类型，属于核心事实认定不完整，不符合法定报告要求。

依据《矿山生产安全事故报告和调查处理办法》，顶板事故是指煤矿生产过程中因顶板意外冒落造成人员伤亡、设备损坏的生产安全事故类型。结合事故现场勘查情况，案涉事故存在巷道顶板垮落的直接事实，完全符合顶板事故的特征与定义。同时，《生产安全事故报告和调查处理条例》第十二条明确规定，事故报告应当包含“事故的简要经过”“事故现场情况”等核心内容，原报告未对事故类型作出明确认定。事故调查认定，作业区域未落实有效支护措施，仅采用喷浆或打锚杆的简易支护方式，未按规范使用工字梁或钢板进行加固支护，是事故发生的直接诱因，上述情形均属于生产经营过程中安全生产条件不达标引发的事故，完全符合生产安全事故的核心特征。故该事故名称应为“顶板事故”。

[7] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条　事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告.

4.调查程序不规范且证据链不完整。一是调查程序违反法定要求。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第五条[8]、第二十二条[9]之规定，本次调查仅由镇坪县经济贸易和科学技术局牵头，镇坪县应急管理局、公安局参与，缺少工会等法定组成单位，聘请的专业技术人员参与调查，但认定简单，无详细事发经过、应急救援、直接和间接原因等重要内容，且事故调查组未出具正式的调查组组成文件，调查工作不认真、不仔细。**二是证据链未能形成闭环。**依据《中华人民共和国安全生产法》第八十六条[10]规定，事故调查需以完整的证据链作为支撑，包括现场勘查记录、技术鉴定报告、关键证人证言、作业台账等核心材料。原调查报告的相关结论未通过多份证据相互印证，部分事实认定仅依赖单一材料，不符合证据真实性、关联性、合法性的法定要求，导致调查结论的事实依据不充分。

七、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员（2人）

---

[8] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第五条　县级以上人民政府应当依照本条例的规定，严格履行职责，及时、准确地完成事故调查处理工作。事故发生地有关地方人民政府应当支持、配合上级人民政府或者有关部门的事故调查处理工作，并提供必要的便利条件。参加事故调查处理的部门和单位应当互相配合，提高事故调查处理工作的效率。

[9] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第二十二条　事故调查组的组成应当遵循精简、效能的原则。根据事故的具体情况，事故调查组由有关人民政府、应急管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门、监察机关、公安机关以及工会派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。事故调查组可以聘请有关专家参与调查。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第八十六条　事故调查处理应当按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，及时、准确地查清事故原因，查明事故性质和责任，评估应急处置工作，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者提出处理建议。事故调查报告应当依法及时向社会公布。事故调查和处理的具体办法由国务院制定。

周**、丁**，镇坪县谢家坡煤矿普工（杂工），安全意识淡薄、风险辨识不足，在没有安全监护人员的情况下盲目下井对井下排水系统进行检查和维修，对本起事故发生负有直接责任。鉴于周**、丁**2人已在事故中死亡，不予追究责任。

（二）建议移送司法处理人员（1人）

王*，男、40岁，群众，镇坪县谢家坡煤矿法人代表、矿长。一是安全生产主体责任不落实。作为石煤矿企业法定代表人，未履行安全生产第一责任人职责，未建立健全隐患排查治理制度，安全生产资金投入不足，未组织开展全员安全培训，作业人员安全技能与风险辨识能力不足，为事故发生埋下根本隐患。二是违规组织井下作业，现场管理失控。无视停工要求，擅自安排不具备资质人员下井开展排水维护，未配备安全员监督、未安排管理人员带班，对井下作业安全失管失控。三是事故后未科学施救。事故发生后未立即启动应急救援预案，未拨打120、110组织科学施救，自行将伤者送至重庆市巫溪县，贻误最佳抢救时机。四是瞒报事故，逃避监管责任。事故发生后未按规定向应急管理、矿山安全监察等部门报告，瞒报事故。

违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[11]、第七项[12]，《中华人民共和国安全生产法》第八十三条

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项　组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安

[13]、第一百一十条第一款[14]、第二款[15]，《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第九条[16]等规定，建议移交司法机关追究相关法律责任。

（三）事故责任单位的处理建议

镇坪县谢家坡煤矿：一是违反停产整顿指令，擅自组织人员下井作业，在明令停工期间违法生产；二是安全生产主体责任落实严重缺位，作业现场支护不到位、五职矿长配备不全且部分人员无证上岗、安全培训缺失、隐患排查流于形式；三是事故发生后超过规定时限未向相关部门报告，构成瞒报生产安全事故；四是发生生产安全事故，对事故发生负有直接责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[17]；《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）

全事故隐患。

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第七项　及时、如实报告生产安全事故。

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第八十三条　单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

[14] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条第一款　生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[15] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条第一款　生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的。

[16] 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第九条　事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

[17] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

第五条[18]、第十三条[19]；《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三十六条[20]规定，建议由镇坪县应急管理局对镇坪县谢家坡煤矿予以行政处罚。

（四）对事故单位相关人员处理建议（2人）

1.杨*坤，男，群众，谢家坡煤矿安全矿长，无安全管理人员资格证。未履行安全监管职责：作为安全管理人员，未检查安全生产状况，未排查、未纠正、未督促整改巷道支护不到位的重大隐患；未组织、参与安全生产教育培训并如实记录，未组织、参与应急救援演练，致使从业人员安全意识与应急能力不足，对事故发生负重要管理责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二、四、五、六、七项[21]规定。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[22]规定，

---

[18]《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第五条　《生产安全事故报告和调查处理条例》所称的迟报、漏报、谎报和瞒报，依照下列情形认定：（四）隐瞒已经发生的事故，超过规定时限未向应急管理部门、矿山安全监察机构和有关部门报告，经查证属实的，属于瞒报。

[19]《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十三条　事故发生单位有《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项至第五项规定的行为之一的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处100万元以上150万元以下的罚款；

[20]《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三十六条　事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）谎报或者瞒报事故的；

[21]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[22]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产

建议由镇坪县应急管理局处杨*坤上一年年收入50%罚款。

2.于*虎，男，群众，谢家坡煤矿生产副矿长。对事故作业面及平巷未按规程与设计采用工字钢、钢板等实施强化支护，仅以喷浆、挂网或单一锚杆敷衍，支护强度不足，未有效防控顶板垮塌风险；在应急预案编制、修订及演练中未履行组织、参与、督促落实等职责，对自身在预案中现场指挥、报警、自救等具体职责模糊，事故发生后未能有效救援处置，对事故发生负重要管理责任。上述事实违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五、六、七项、第二十五条第一、四项、第八十一条[23]规定。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由镇坪县应急管理局处于*虎上一年年收入50%罚款；吊销安全生产相关资格证。

（五）地方政府及安全监管部门人员的处理建议（7人）

1.彭*辉，男，中共党员，原镇坪县经济贸易和科学技术局局长。在任局长期间，作为行业监管一把手，未有效落实“三管三必须”要求，在涉事石煤矿专项整治停工期间，对企业擅自组织人员下井作业的违规行为失察失管，且未发现并督促整改企业长期存在的支护不到位等重大事故隐患，

管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[23] 《中华人民共和国安全生产法》第八十一条　生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。

安全监管流于形式，为事故发生埋下隐患。作为“7·19”事故调查牵头单位负责人，未严格遵循“科学严谨、依法依规、实事求是”原则，牵头组织开展的事故调查工作不深不实、把关不严，导致对事故核心事实、性质认定存在偏差，在镇坪县组织的“7·19”事故调查工作中不认真、不细致。对事故发生和镇坪县组织的“7·19”事故调查工作中负领导责任。

依据《地方党政领导干部安全生产责任制规定》第十八条第四项[24]、《中国共产党党内监督条例》第二十一条[25]规定，建议对彭*辉给予其提醒谈话处理。

2.田*培，男，43岁，中共党员，镇坪县经济贸易和科学技术局党委委员、副局长。分管石煤行业工作，对分管石煤行业的安全工作安排部署不到位，未有效履行石煤行业监管职责。一是未严格落实安全生产“三管三必须”要求，对谢家坡煤矿停产整顿期间擅自组织生产的违规行为失察失管，未及时督促煤炭办采取有效措施制止；二是对该石煤矿五职矿长配备不全、部分人员无证上岗的违法违规问题监管缺位，未督促企业严格落实安全生产管理人员持证上岗制度；三是对该石煤矿支护不到位等重大事故隐患跟踪整改不

[24] 《地方党政领导干部安全生产责任制规定》第十八条第四项　地方党政领导干部在落实安全生产工作责任中存在下列情形之一的，应当按照有关规定进行问责：（四）对发生生产安全事故负有领导责任的；

[25] 《中国共产党党内监督条例》第二十一条　坚持党内谈话制度，认真开展提醒谈话、诫勉谈话。发现领导干部有思想、作风、纪律等方面苗头性、倾向性问题的，有关党组织负责人应当及时对其提醒谈话；发现轻微违纪问题的，上级党组织负责人应当对其诫勉谈话，并由本人作出说明或者检讨，经所在党组织主要负责人签字后报上级纪委和组织部门。

力，未推动隐患排查治理形成闭环管理。四是在“7·19”生产安全事故核查工作中，未认真履行调查职责，工作不扎实、不细致，未全面查清事故真相，对事故的发生负有主要领导责任。

依据《中华人民共和国公职人员政务处分法》第三十九条第二项[26]，建议对田*培给予政务警告处分。

3.蔡*奎，男，53岁，群众，镇坪县经济贸易和科学技术局煤安办股长，负责统筹石煤矿安全管理工作。对谢家坡煤矿停产整顿期间擅自组织人员下井作业的违规行为失察失管，未及时发现并制止，放任违法生产行为持续；对该石煤矿长期存在的作业现场支护不到位、管理人员无证上岗、安全培训缺失、隐患排查流于形式等问题监管缺位，未督促落实整改；作为煤炭办主管负责人，未有效发挥部门安全生产监管职能，未建立常态化监管机制，监管工作开展不力；在“7·19”生产安全事故调查工作中，未认真履行调查职责，未全面查清事故真实经过、原因及瞒报情节，对事故发生负有重要监管责任。

依据《中华人民共和国公职人员政务处分法》第三十九条第二项规定，建议对蔡*奎给予政务记过处分。

4.刘*生，男、49岁，中共党员，镇坪县上竹镇原党委

[26] 《中华人民共和国公职人员政务处分法》第三十九条第二项　有下列行为之一，造成不良后果或者影响的，予以警告、记过或者记大过；情节较重的，予以降级或者撤职；情节严重的，予以开除：（二）不履行或者不正确履行职责，玩忽职守，贻误工作的；

书记。作为属地安全生产第一责任人，未严格落实安全生产“三管三必须”原则，统筹协调属地石煤矿安全监管不到位；对本单位安全监管人员开展工作跟踪问效不力，对事故发生负有领导责任。

依据《地方党政领导干部安全生产责任制规定》第十八条第四项[27]、《中国共产党党内监督条例》第二十一条规定，建议对刘*生给予其提醒谈话处理。

5.汪*娟，女，41岁，中共党员，镇坪县上竹镇人民政府党委副书记、镇长。主持镇政府全面工作，作为镇坪县上竹镇安全生产第一责任人，履职不力，未有效落实上级相关工作部署要求，对涉事企业主体责任不落实行为失察，对本起事故的发生负有领导责任。

依据《地方党政领导干部安全生产责任制规定》第十八条第四项和《中国共产党党内监督条例》第二十一条之规定，建议对汪*娟给予其提醒谈话处理。

6.杨*俊，男，42岁，中共党员，镇坪县上竹镇人民政府副镇长。分管应急管理、安全生产、自然资源、消防等工作，作为分管副镇长，履职不力，未有效贯彻落实上级文件要求，未有效履行属地监管职责，对事发企业重大事故隐患专项排查整治工作推动落实不力失察，督促企业落实主体责

[27] 《地方党政领导干部安全生产责任制规定》第十八条第四项　地方党政领导干部在落实安全生产工作责任中存在下列情形之一的，应当按照有关规定进行问责：（四）对发生生产安全事故负有领导责任的；

任不力，对本起事故的发生负有主要领导责任。

依据《地方党政领导干部安全生产责任制规定》第十八条第四项和《中华人民共和国公职人员政务处分法》第三十九条第二项规定，建议对杨*俊给予政务警告处分。

7.陈*丰，男，30岁，群众，镇坪县上竹镇人民政府应急专干，负责应急管理、安全生产、防汛等工作。自身专业知识不足、安全监管能力不强，对谢家坡煤矿作业现场存在的安全隐患辨识能力欠缺，未能及时排查发现并督促整改；对该煤矿停产整顿期间擅自组织生产的违规行为失察失管，未及时发现并制止，放任违法生产行为持续，对本起事故的发生负有重要监管责任。

依据《中华人民共和国公职人员政务处分法》第三十九条第二项规定，建议对陈*丰给予政务警告处分。

（六）其他处理建议

1.镇坪县经济贸易和科学技术局派驻谢家坡石煤矿安监员朱*宏在事故发生前后（2024年7月17日至20日）脱岗擅离职守，建议对驻矿安监员朱园宏予以辞退解聘。

2.镇坪县经济贸易和科学技术局行业安全监管工作落实不力，强化行业安全监管和防范化解安全风险方面存在监管不到位等问题，责成镇坪县经济贸易和科学技术局向镇坪县政府人民政府作出书面检查。

3.镇坪县上竹镇政府属地安全监管工作落实不力，未采

取有效措施防范化解安全风险，责成上竹镇政府向镇坪县人民政府作出书面检查。

七、事故主要教训

本次事故的发生暴露出企业安全生产管理、行业监管、属地管理等多个层面存在的深层次问题，集中反映了安全责任落实不到位、监管措施执行不严格等突出短板，主要教训如下:

1.主体责任悬空。煤矿未按规定配齐五职矿长，关键管理岗位人员无证上岗，安全管理架构形同虚设；井下作业现场支护不到位问题长期存在，隐患排查治理流于形式，未建立闭环管理机制；无视停产整顿指令，违法组织生产，安全红线意识缺失。

2.事故隐瞒不报。事故发生后，镇坪县谢家坡煤矿事故隐瞒不报，未第一时间向应急管理部门和属地政府报告情况。

3.监管履职缺位。行业主管部门和煤炭管理机构未落实“三管三必须”要求，对石煤矿停产期间的巡查检查流于表面，未能及时发现并制止违法生产行为；对石煤矿人员资质不全、支护隐患等问题失察失管，隐患整改跟踪督办缺位；属地镇政府未建立常态化安全检查及台账制度，监管责任落实不到位，未能守住基层安全防线。

八、事故整改防范措施建议

（一）提高政治站位，树牢安全发展理念。全县各级党委政府、行业主管部门及工矿企业要深入贯彻落实安全生产相关法律法规和决策部署，始终坚持“人民至上、生命至上”，将安全生产工作摆在突出位置；常态化开展安全生产警示教育，以案为鉴，深刻认识瞒报事故、违法生产的严重危害性，切实筑牢安全发展思想防线。

（二）深化全域专项整治，提升安全监管质效。以本次石煤矿事故为警示，在全县非煤矿山、建筑施工、交通运输、危险化学品等重点行业领域开展安全生产专项整治行动，聚焦顶板支护、有限空间作业、隐患排查治理等关键环节，建立“企业自查、部门检查、政府督查”三级排查机制，形成“隐患排查—整改落实—复查销号—动态管控”的闭环管理体系。同时，健全完善安全监管责任体系，厘清各部门监管职责边界，配齐配强基层监管执法力量，加强监管人员业务培训，提升安全监管的精准性、专业性和有效性。

（三）强化惩戒问责，筑牢安全生产底线。对事故责任企业及相关责任人依法依规从严从重处罚，对涉及的股东、实际控制人等责任主体一追到底，坚决杜绝以罚代管、避重就轻等问题。对公职人员履职不到位、监管失职渎职、包庇纵容等行为严肃追责问责，依规依纪给予组织处理和纪律处分。及时公开事故调查结果和处理情况，通过召开警示教育大会、发布典型案例等方式，以案释法、以案示警，倒逼各

类生产经营单位落实安全生产主体责任，在全社会形成“不敢违、不能违、不想违”的安全生产高压态势。

安康市镇坪县谢家坡煤矿“7·19”
一般顶板瞒报事故调查组
2025年12月26日